

《【문제2】「행정소송법」상 집행정지의 요건을 설명하시오. (25점)》

<문제2> 행정소송법상 집행정지의 요건

I. 집행정지의 의미

- 집행정지란 행정소송에서 본안 판결의 확정 전에 당사자가 제기한 소송의 대상이 되는 처분이나 행위의 효력을 일시적으로 정지시키는 제도를 말한다. 즉, 본안 소송의 결과와 관계없이 현 상태에서 발생할 수 있는 회복하기 어려운 손해를 방지하고, 소송으로 인한 불이익을 최소화하기 위한 잠정적 권리구제 수단이다. 집행정지는 처분의 효력을 일시적으로 멈추게 하는 효과가 있으나, 본안 판결에 대한 기속력은 가지지 않는다.

II. 집행정지의 요건 [행정소송법 제23조]

1. 적법한 본안 소송의 계속 (적극적 요건)

- 집행정지는 본안 소송이 적법하게 제기되어 진행 중일 때 인정된다. 즉, 소송의 제기 자체가 적법하고 관할법원에서 계속 중이어야 하며, 본안 청구가 법적으로 심사 가능해야 한다. 본안 소송의 요건이 결여되어 있는 경우, 집행정지는 허용되지 않는다.

2. 처분 등의 존재 (적극적 요건)

- 집행정지는 대상 처분이나 행위가 현실적으로 존재하고 있어야 한다. 즉, 이미 존재하는 행정처분이나 집행이 가능한 상태이어야 하며, 아직 발생하지 않은 처분이나 가상의 처분을 대상으로는 집행정지를 청구할 수 없다.

3. 회복하기 어려운 손해 발생 우려 (적극적 요건)

(1) 의미

- 회복하기 어려운 손해란, 본안 소송에서 승소하더라도 원상회복이 곤란하거나 현실적 손실이 크고 금전적 보상만으로 해결하기 어려운 손해를 말한다.

(2) 판례상 인정 사례

- ① 사업허가 취소로 인한 영업상 피해. ② 건축허가 취소로 인한 이미 착공된 공사 비용 손실. ③ 재산권 제한으로 인한 회복 곤란한 손해.

(3) 손해 발생의 우려

- 집행정지는 손해가 반드시 발생해야 하는 것이 아니라, 발생할 우려가 명백할 경우에도 인정된다. 법원은 현실적이고 상당한 위험을 검토하여 판단한다.

4. 긴급한 필요 (적극적 요건)

(1) 의미

- 긴급한 필요는 현 상태에서 즉시 조치를 취하지 않으면 손해 발생 가능성이 높거나, 본안 판결 전에 되돌리기 어려운 결과가 초래될 수 있는 상황을 의미한다.

(2) 판단 기준

- ① 손해 발생 시기와 정도. ② 본안 판결까지의 시간적 여유. ③ 당사자 및 공공의 이익 고려

5. 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 없을 것 (소극적 요건)

(1) 의미

- 집행정지로 인해 공공복리에 중대한 영향을 초래할 가능성이 없어야 한다. 즉, 개인의 권리 구제와 공공의 이익을 비교형량한다.

(2) 판단 기준

- ① 사회적·경제적 파급 효과. ② 안전, 환경, 공공행정에 미치는 영향. ③ 다른 이해관계자의 권리 침해 여부

(3) 예시

- ① 대규모 건축 공사 중단 시 지역경제나 시민 불편. ② 환경보호 관련 조치 지연 시 환경적 피해.

6. 본안 청구가 이유 없음이 명백하지 않을 것 (소극적 요건)

(1) 의미

- 본안 소송에서 청구가 명백히 이유 없을 경우 집행정지는 인정되지 않는다. 이는 본안에서 승소 가능성이 있어야 임시적 권리 구제의 필요성이 인정되기 때문이다.

(2) 판단 기준

- ① 법적 근거의 존재 여부. ② 판례와 학설에 의한 소송 가능성. ③ 처분 사유의 명백한 정당성 여부

III. 결론

- 행정소송법상 집행정지는 본안 소송이 적법하게 계속 중이며, 대상 처분이 존재하고, 회복하기 어려운 손해 발생 우려와 긴급성이 인정되며, 공공복리에 중대한 영향을 미치지 않고, 본안 청구가 명백히 이유 없지 않은 경우에 한하여 허용된다. 이러한 요건을 충족하는 경우, 청구인은 본안 판결 전이라도 임시적 권리구제를 받아 처분으로 인한 불이익을 예방할 수 있다.